



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0525622-02.2017.4.05.8100/CE

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: ROBSON MARTINS LOPES

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Ceará que, mantendo a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – determinar o pagamento de diferenças de auxílio-alimentação a servidores do Poder Judiciário da União desde a majoração da referida parcela, que se deu com a publicação da Portaria n. 01/2016 do CNJ.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada por Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, no sentido da impossibilidade de se conceder o pagamento das diferenças pleiteadas a título de auxílio-alimentação aos servidores do Judiciário, uma vez que o novo valor estaria condicionado à disponibilidade orçamentária de cada órgão do Poder Judiciário da União.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que, “[...] quando a portaria do CNJ condicionou o pagamento à disponibilidade orçamentária, não determinou o não pagamento até que houvesse disponibilidade, mas determinou o pagamento, inclusive das parcelas retroativas, a partir da disponibilidade orçamentária [...]”.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, “[...] o CNJ tem poder regulamentar conferido pela Constituição da República para dispor sobre questões específicas relacionadas aos membros e servidores do Judiciário, o que confere plena eficácia às suas determinações, mormente quando exaradas através de Portaria Conjunta assinada pelos presidentes dos tribunais superiores, neles incluído o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que também preside o Conselho de Justiça Federal [...]”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No pedido de uniformização, a UNIÃO sustenta que "[...] o acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Ceará, encontra-se, data vênia, em desconformidade com a Portaria n. 297/2016, do Conselho da Justiça Federal e em especial como bem frisou a decisão do acórdão paradigma, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO [...]".

Alega, também, que "[...] a Portaria, ao reajustar os valores do auxílio-alimentação, especificou cristalinamente que o novo valor estaria condicionado à disponibilidade orçamentária de cada órgão do Poder Judiciário da União [...]" e que, "[...] ao contrário do que alega a parte autora, os efeitos financeiros da aludida Portaria não têm correspondência com a data de publicação (ou com o ano civil), mas, sim, com o momento em que atestada a disponibilidade orçamentária de cada órgão [...]".

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que a "[...] Portaria Conjunta STF nº 1, de 21/07/2016, ao prever que os efeitos financeiros decorrentes da Lei 13.317/2016 ocorreriam a partir de 21/07/2016, observou estritamente o quadro normativo que rege a atuação da Administração Pública ao regulamentar o pagamento de aumento de remuneração de Servidores Públicos. A Portaria encontra seu fundamento de validade no artigo 7º da Lei 13.317/2016, no artigo 98, § 2º, da Lei 13.242/2015 e, em última análise, no artigo 169, § 1º, II, da CRFB/88 [...]".

Ademais, segundo os julgadores da Turma do Espírito Santo, "[...] Não há extrapolação do poder regulamentar, porque a Portaria Conjunta STF nº 1, de 21/07/2016 encontra-se devidamente amparada nas normas já descritas, que não fazem qualquer ressalva que permita o acolhimento da parte autora. Ao contrário, tais normas – em especial a LDO, que orienta a elaboração do orçamento e viabiliza o planejamento dos gastos públicos – proíbem tal conduta com o objetivo de garantir o controle e a administração das contas públicas [...]".

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que oficie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000038089v5** e do código CRC **4be75da9**.

0525622-02.2017.4.05.8100

900000038089.V5



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 29/05/2018, às 17:18:12

0525622-02.2017.4.05.8100

900000038089.V5